

주의 요구 / 통 보

1. 제 목 : 공사업무 관련 내부승인 등 업무 부적정
2. 소관부점 : ESG성과혁신실
3. 내 용 :

가. 업무개요

ESG성과혁신실은 「업무분장세칙」 제12조 제1항 제2호에 따라 경영 공시 총괄 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「공시세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제4조 제2호에 따르면 공시자료는 국민이 이해하기 쉽도록 정확하고 명료하게 작성하도록 되어 있다.

세칙 제2조 제1호에 따르면 공시란 ‘경영공시’ 및 ‘통합공시’를 말하고, 같은 조 제2호에 따르면 ‘경영공시’란 「공공기관의 운영에 관한 법률」(이하 “공운법”이라 한다)에 따라 공시항목의 자료를 공사 홈페이지에 게시하는 방법으로 국민에게 널리 알리는 것이라고 되어 있으며, 같은 조 제3호에 따르면 ‘통합공시’란 공운법·시행령에 따라 해당 공시항목의 자료를 기획재정부에서 관리하는 공공기관 경영정보 공개시스템(이하 “알리오시스템”이라 한다)에 게시하는 방법으로 국민에게 널리 알리는 것을 말한다고 되어 있다.

또한, [표 32]와 같이 세척 제5조 제2항에 따르면 ‘경영공시’ 대상은 ‘통합공시’ 항목을 포함하여 공운법 제11조 제1항 각호의 사항(경영목표, 결산서 등)을 말하고, 같은 조 제1항에 따르면 ‘통합공시’ 대상은 「공공기관의 통합공시에 관한 기준」의 별표 1에 따른 통합공시 항목(일반현황, 인력관리 등)을 말한다고 되어 있다.

[표 32] 경영공시 및 통합공시 내용 정리

구 분	공시 항목	게시 장소
경영공시	공운법 제11조 제1항 각 호의 사항* + 통합공시 항목 + 기타**	공사 홈페이지
통합공시	통합공시기준 별표 1에 따른 항목	알리오시스템

* 다만, 공운법 제11조 제1항 각 호의 사항은 통합공시 항목과 거의 일치함

** ‘친인척 채용정보’, ‘상품권 구매·사용내역’ 등은 세척에서 정한 공시 항목은 아니지만 경영공시 하고 있음

한편, [표 33]과 같이 세척 제8조 제1항에 따르면 ‘통합공시’는 세부 공시기준의 갱신주기에 따라 정기공시와 수시공시로 구분한다고 되어 있고, 세척 제15조 제1항에 따르면 ‘정기공시’ 자료는 공시감독자(공시총괄부점장)가 자료의 정확성 등을 점검한 후 공시심의위원회(이하 “위원회”라 한다) 심의 및 공시확인자(감사부점의 장) 확인을 거쳐 공시책임자(공시총괄부점 관할 임원)의 승인을 받아 공시한다고 되어 있다.

같은 조 제2항에 따르면 ‘수시공시’ 자료는 공시감독자가 자료의 정확성 등을 점검한 후 공시한다고 되어 있고, 「위임전결규정」 별표 II - 1 - 아 - (4)에 따르면 ‘수시공시’ 자료 등록 시 부점장 승인을 받아야 한다고 되어 있다.

[표 33] 통합공시 분류

구 분	갱신주기	승인권자
정기공시	• 연1회_4월 말 / 연2회_4, 10월 말 / 연4회_1, 4, 7, 10월 말	공시책임자 (이사)
수시공시	• 공시대상 정보가 발생 · 변경되는 날로부터 14일 이내 • 입찰 및 채용정보는 공고기간 시작일	공시감독자 (부점장)

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 최근 4년간 ESG성과혁신실에서 수행한 정기·수시공시 현황을 점검한 결과

(1) 승인권자의 승인 누락

2021. 1분기 정기공시의 경우 세척 제15조 제1항에 따른 공시확인자의 확인, 공시감독자 및 공시책임자의 승인을 받지 않고¹⁾ 2021. 4. 9. 공시한 것으로 확인되었고

수시공시²⁾의 경우 감사일 현재까지 「위임전결규정」 별표 Ⅱ-1-아- (4)에 따른 부점장 승인을 받지 않고 공시하고 있는 것으로 확인되었는데

공시자료가 국민이 이해하기 쉽도록 정확하고 명료하게 작성하기 위해서는 공시확인자 확인 및 승인권자의 승인을 누락하지 않도록 업무처리를 철저히 할 필요가 있다.

1) 위원회 심의는 2021. 4. 13. 진행함

2) 참고로 2023. 1월~5월까지 수시공시는 총 129건 발생

(2) 공시 이후 승인 및 위원회 개최 지연

2020. 1분기 정기공시의 경우 공시일이 2020. 4. 10. 이므로 그 이전에 공시책임자의 승인을 받았어야 하는데도 공시일로부터 7일이 지난 2020. 4. 17. 승인을 받은 것으로 확인되었고,

2019. 4분기 정기공시의 경우 공시일이 2020. 1. 6.이므로 그 이전에 위원회를 개최하여야 하는데도 공시일로부터 4일이 지난 2020. 1. 10. 위원회를 개최(서면)한 것으로 결재문에 기재되어 있는 등

[표 34]와 같이 정기공시 이후 승인을 받은 11건과 정기공시 이후 위원회를 개최한 3건이 확인되었다.

[표 34] 2019년 ~ 2022년 정기공시 승인 및 위원회 개최 현황

연도 (년)	분 기	공시일 (A)	승인일 (B)	위원회 개최일 (C)	지연일수		비 고
					(B-A)	(C-A)	
2019	1	2019. 4. 11.	2019. 4. 12.	2019. 4. 12.	1	1	사후승인/개최지연
	2	2019. 7. 5.	2019. 7. 8.	2019. 7. 5.	3	-	사후승인
	3	2019. 10. 8.	2019. 10. 8.	2019. 10. 8.	-	-	-
	4	2020. 1. 6.	2020. 1. 10.	2020. 1. 10.	4	4	사후승인/개최지연
2020	1	2020. 4. 10.	2020. 4. 17.	2020. 4. 10.	7	-	사후승인
	2	2020. 7. 7.	2020. 7. 8.	2020. 7. 7.	1	-	사후승인
	3	2020. 10. 12.	2020. 10. 13.	2020. 10. 12.	1	-	사후승인
	4	2021. 1. 11.	2021. 1. 15.	2021. 1. 11.	4	-	사후승인
2021	1	2021. 4. 9.	-	2021. 4. 13.	-	4	미승인/개최지연
	2	2021. 7. 7.	2021. 7. 12.	2021. 7. 7.	5	-	사후승인
	3	2021. 10. 8.	2021. 10. 8.	2021. 10. 8.	-	-	-
	4	2022. 1. 10.	2022. 1. 10.	2022. 1. 10.	-	-	-
2022	1	2022. 4. 8.	2022. 4. 8.	2022. 4. 8.	-	-	-
	2	2022. 7. 7.	2022. 7. 8.	2022. 7. 7.	1	-	사후승인
	3	2022. 10. 11.	2022. 10. 12.	2022. 10. 7.	1	△4	사후승인
	4	2023. 1. 4.	2023. 1. 6.	2023. 1. 4.	2	-	사후승인

상기 사례와 같이 정기공시 이후 승인 및 위원회를 개최하고 있는 것에 대하여 감사실 일상감사 시 여러 차례 현지주의³⁾ 하였음에도 ESG성과혁신실은 ① 공시기한 내 공시 필요, ② 일부 부점의 공시자료 지연제출 등의 현황을 사유로 세척에서 정한 등록절차 준수가 어렵다는 의견을 제시하였다. 따라서 실제 업무현황에 맞게 세척을 개선할 필요가 있다.

(3) 경영공시 관련 불명확한 조항

세척 제8조에서 정기·수시공시의 분류는 통합공시로만 한정하고 있고, 이에 따라 세척 제15조 제1, 2항에서 공시 등록절차도 통합공시만 언급하게 되어 통합공시에 해당되지 않는 경영공시⁴⁾에 대한 ① 정기·수시공시의 분류와 ② 공시 등록절차는 내규에서 별도로 정한 바가 없으므로⁵⁾ [표 35]와 같이 해당 조항을 적절하게 개정할 필요가 있다.

[표 35] 세척 개정 예시

현 황	개정 예시
제8조(공시주기) ① <u>통합공시</u> 는 세부 공시기준의 갱신주기에 따라 다음 각 호와 같이 정기공시와 수시공시로 구분하여 <u>알리오시스</u> <u>템에 공시</u> 한다. (생략) ② <u>경영공시는 제1항의 통합공시자료가</u> 알리오시스템에 등록되는 즉시 공사 홈페이지에 게시한다. 다만, 통합공시에 포함되지 않는 경영공시자료는 공시자료작성자가 공시	제8조(공시주기) ① <u>공시</u> 는 세부 공시기준의 갱신주기에 따라 다음 각 호와 같이 정기공시와 수시공시로 구분하여 <u>공시</u> 한다. (생략) ② <u>통합공시에도 포함되는 경영공시자료*는 통합공시자료가</u> 알리오시스템에 등록되는 즉시 공사 홈페이지에 게시한다. 다만, 통합

3) 2020. 1분기 일상감사 등 9건의 현지주의

4) 해당 공시항목에는 앞 서 언급한 ‘친인척 채용정보’, ‘상품권 구매·사용내역’ 등이 있음

5) 「위임전결규정」의 경우에도 통합공시에 해당하는 정기공시와 수시공시에 대해서만 언급하고 있음, 다만 실제로는 경영공시도 제8조 제1항에 따라 정기·수시공시로 분류하고, 제15조의 등록절차를 따르고 있음

현 황	개정 예시
요청한 때로부터 14일 이내에 게시하고, 결산서는 공운법 시행령 제15조에 따라 사업년도 종료 후 90일 이내에 게시한다.	공시에 포함되지 않는 경영공시자료는 공시자료작성자가 공시요청한 때로부터 14일 이내에 게시하고, 결산서는 공운법 시행령 제15조에 따라 사업년도 종료 후 90일 이내에 게시한다.

* 바로 아래 조항에서 ‘통합공시에 포함되지 않는 경영공시자료’를 별도 구분하고 있음

[소관부점 의견] ESG성과혁신실은 감사결과에 이의를 제기하지 않았고, 향후 공시에 대한 내부 승인 등의 업무를 철저히 하고 업무현황 등을 감안하여 세칙을 개정하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

ESG성과혁신실장은 정기·수시공시 시 내규에 따른 ① 승인권자의 승인 누락, ② 공시 이후 승인 및 위원회가 개최되지 않도록 관련 업무를 철저히 하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

① 공시기한 내 공시 필요 등을 감안하여 현황에 맞게 세칙에서 정한 등록절차를 개선하고, ② 경영공시 등록절차 등에 대한 조항을 명확히 하도록 세칙을 개정하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)